

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 43/2545

นาย พงษ์เกียรติ ชลวิไล
วัดชลอ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84

การที่โจทก์จำเลยตกลงทำกันให้ถือเอาคำเบิกความของส. เป็นข้อเท็จจริงในคดี ถือว่าเป็นการยอมรับข้อเท็จจริงที่อีกฝ่ายหนึ่งอ้างตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่งมาตรา 84(1) โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีการดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างหนึ่ง อย่างใดเสียก่อน ถ้าผลแห่งการดำเนินกระบวนการพิจารณานั้นเป็นประโยชน์ต่อคู่ความ ฝ่ายใด อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงตามข้ออ้างของอีกฝ่ายหนึ่งนั้นทั้งหมด ดังนั้น เมื่อ ส. เบิกความว่าน่าเชื่อว่าเส้นแนวเขตของแผนที่พิพาทส่วนที่จำเลยชี้ น่า จะเป็นเส้นแนวเขตที่ถูกต้องซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของคำทำทุกประการ โจทก์จึง ต้องเป็นฝ่ายแพ้คดี

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองรับรองแนวเขตที่ดินที่ติดกับที่ดินของโจทก์ ด้านทิศตะวันตกของโฉนดเลขที่ 6153 ตามแนวเขตที่ดินที่จำเลยทั้งสองและโจทก์ ได้รับรองไว้เมื่อวันที่ 25กุมภาพันธ์ 2535 ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตาม ขอให้ถือคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยทั้งสอง ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรังวัดจำนวน 30,200 บาท ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความที่โจทก์ต้องชดใช้แก่ผู้จะซื้อที่ยื่นฟ้องโจทก์จำนวน

60,000 บาท ค่าเสียหายจากการที่โจทก์ไม่ได้รับเงินตามสัญญาจะซื้อจะขายจำนวน 327,000 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว และชำระค่าเสียหายแก่โจทก์จากการที่โจทก์ไม่อาจรังวัดแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ที่ดิน เดือนละ 6,000 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระเสร็จ และรับรองแนวเขตที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี

จำเลยทั้งสองให้การว่า แผนที่ที่โจทก์อ้างยังไม่มีการรับรองแนวเขตว่าถูกต้อง ความจริงโฉนดเดิมของโจทก์มีอาณาเขตทางด้านทิศเหนือจรดคลองบางกรวย ทิศใต้จรดที่ดินของจำเลยที่ 1 กับผู้อื่นทิศตะวันออกจรดที่ดินของนายวิษณุ ลีตระกูลนำชัย ทิศตะวันตกจรดที่ดินของจำเลยที่ 1 ที่จำเลยที่ 1 ให้นางจิรวลย์ เชื้อสุวรรณซึ่งเป็นน้องสาวโจทก์เช่า ต่อมาที่ดินของโจทก์ถูกถนนตัดผ่านกลางเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2543 และวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2535 จำเลยทั้งสองขอรังวัดเพื่อกำหนดที่ดินของจำเลยที่ 1 แต่ต้องยกเลิกเนื่องจากไม่สามารถตกลงกับโจทก์ได้ในเรื่องแนวเขตที่ดิน โจทก์สร้างตึกรุกล้ำแนวเขตที่ดินของจำเลยที่ 1 ที่ให้นางจิรวลย์เช่าจำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์จำเลยทั้งสองตกลงทำกันว่าหากนายสม พุทธ จอมมั่นคง ผู้จำลองแผนที่พิพาทเอกสารหมายเลข 1 เบิกความโดยนำแผนที่พิพาท เอกสารหมายเลข 1 มาดูเปรียบเทียบกับรูปจำลองแผนที่ของที่ดินโฉนดเลขที่ 6153 ตำบลวัดชลอ (บางกรวยฝั่งใต้) อำเภอบางกรวย (บางใหญ่) จังหวัดนนทบุรี ของโจทก์แล้วมีความเห็นว่าหรือน่าเชื่อว่าเส้นแนวเขตตามแผนที่พิพาทส่วนที่โจทก์นำขึ้นหรือส่วนที่จำเลยนำขึ้น เส้นแนวเขตไหนน่าจะเป็นเส้นแนวเขตที่ถูกต้องคู่ความต่างยอมรับให้เป็นไปตามนั้น หากเส้นแนวเขตส่วนที่โจทก์นำขึ้นถูกต้องจำเลยยอมแพ้คดี หากส่วนที่จำเลยนำขึ้นถูกต้อง โจทก์ยอมแพ้คดี และคู่ความต่างแถลงสละประเด็นข้อพิพาทอื่นทั้งหมด

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ความปรากฏต่อศาลฎีกาว่า จำเลยที่ 2 ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543 บัดนี้พ้นกำหนดหนึ่งปีแล้ว ไม่ปรากฏว่าผู้ใดมีคำขอเข้าเป็นคู่ความแทน หรือคู่ความฝ่ายใดมีคำขอให้ศาลหมายเรียกผู้ใดเข้าเป็นคู่ความแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 42 เห็นสมควรให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 เสียจากสารบบความของศาลฎีกาจึงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยเฉพาะระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 เท่านั้นข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ก่อนจะมีการซื้อสองสถาน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ทำแผนที่พิพาท โดยให้เจ้าพนักงานที่ดินระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินที่พิพาท รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งเพาะปลูกบนดินรวมทั้งสิ่งอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานที่ดินเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคดี เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินทำแผนที่พิพาทเสร็จแล้วศาลได้ให้คู่ความทั้งสองฝ่ายตรวจดู ต่างรับรองว่าแผนที่พิพาทถูกต้องและอ้างเป็นพยานร่วมกันตามแผนที่พิพาทเอกสารหมายเลข 1 และคู่ความได้ทำกันว่าเอาคำเบิกความของนายสมพุทธ จอมมั่นคง เจ้าพนักงานที่ดินผู้จำลองแผนที่พิพาท เป็นข้อเท็จจริงในคดีหากนายสมพุทธนำแผนที่พิพาทเปรียบเทียบกับรูปจำลองแผนที่ของที่ดินโฉนดเลขที่ 6153 ตำบลวัดชลอ (บางกรวยฝั่งใต้) อำเภอบางกรวย (บางใหญ่) จังหวัดนนทบุรี ซึ่งโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วนายสมพุทธเห็นว่าหรือน่าเชื่อว่าเส้นแนวเขตตามแผนที่พิพาทส่วนที่โจทก์นำขึ้นหรือส่วนที่จำเลยนำขึ้นแนวเขตไหนน่าจะเป็นเขตที่ต้องคู่ความยอมรับตามนั้น หากเส้นแนวเขตที่โจทก์นำขึ้นถูกต้องจำเลยยอมรับคดี หากส่วนที่จำเลยนำขึ้น

ถูกต้องโจทก์ยอมแพ้คดีและคู่ความต่างแถลงสละประเด็นพิพาททั้งหมด ปราบฏตาม
รายงานกระบวนการพิจารณาของศาลจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 29 เมษายน 2541 ต่อมา
นายสมพุทธเบิกความต่อศาลว่า น่าเชื่อว่าเส้นแนวเขตตามแผนที่พิพาทส่วนที่จำเลย
นำขึ้นน่าจะเป็นแนวเขตที่ถูกต้อง มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า การที่ศาล
ล่างทั้งสองพิพากษาให้โจทก์แพ้คดีตามคำทำเป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดย
ฎีกาของโจทก์สรุปใจความได้ว่า การที่นายสมพุทธเบิกความว่าน่าเชื่อว่าเส้นแนวเขต
ตามแผนที่ส่วนที่จำเลยนำขึ้นน่าจะเป็นเส้นแนวเขตที่ถูกต้องนั้นเป็นการเบิกความ
อย่างไม่ได้มั่นใจจึงไม่อาจอาศัยข้อเท็จจริงตามคำเบิกความดังกล่าวพิพากษายกฟ้อง
โจทก์ได้ เห็นว่า การที่โจทก์จำเลยตกลงทำกันให้ถือเอาคำเบิกความของนายสมพุทธ
เป็นข้อแพ้นะในคดีนั้น ถือว่าเป็นการยอมรับข้อเท็จจริงที่อีกฝ่ายหนึ่งอ้างตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 84(1) โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีการ
ดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างหนึ่งอย่างใดเสียก่อน ถ้าผลแห่งการดำเนินกระบวนการ
พิจารณานั้นเป็นประโยชน์ต่อคู่ความฝ่ายใด อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงตาม
ข้ออ้างของอีกฝ่ายหนึ่งนั้นทั้งหมด เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุดิว่านายสมพุทธเบิก
ความว่าน่าเชื่อว่าเส้นแนวเขตของแผนที่พิพาทส่วนที่จำเลยขึ้นน่าจะเป็นเส้นแนวเขต
ที่ถูกต้องซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของคำทำทุกประการ โจทก์จึงต้องเป็นฝ่ายแพ้คดี
ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายกฟ้องโจทก์นั้นชอบแล้วฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 ออกจากสารบบความของศาลฎีกา

(ไกรฤกษ์ เกษมสันต์-ยงยศ นิศภัครกุล-เรวัตร อิศราภรณ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ